

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку
Програма за підтримки ЄС та його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії

Бастіан Файгель
Директор Програми від GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
вул. Велика Житомирська, 20, Київ, 01001
Телефон: +380 (44) 581 27 92

E-mail: bastian.veigel@giz.de

8 лютого 2023

Лист для керівників: ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

Шановні голови громад,

Минулої п'ятниці (3 лютого) відбувся саміт Україна-ЄС. Під час підготовки Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій наголошено на ролі децентралізації та сильного місцевого самоврядування як «наріжного каменя демократії в Україні та важливого чинника стійкості України під час війни» та закликає уряд «закріпити успіх реформи децентралізації в загальній архітектурі процесів відновлення та відбудови України». У комюніке за результатами заходу Євросоюз відзначив суттєвий прогрес, який Україна продемонструвала останніми місяцями в досягненні цілей, покладених в основу її статусу кандидата на членство в ЄС. Євросоюз захоплений зусиллями України з проведення реформ навіть у такі важкі часи, як зараз, і, звісно, продовжить підтримувати євроінтеграційні прагнення України.



Цей саміт – лише один із багатьох кроків на шляху до повноцінного членства. На перший погляд, він може здаватися не таким вже й важливим, однак він прокладає шлях для гармонізації України з ЄС у багатьох площинах, серед яких митні процедури, платежі, енергетика і телекомунікації. Впевнений, що про позитивні ефекти цього саміту ви вже у найближчі тижні читатимете в новинах, навіть якщо ЗМІ не завжди

вбачатимуть прямий зв'язок між роботою дипломатів та вдосконаленням тих чи інших сфер життя в Україні.

Так само і ваша щоденна праця як керівників громад – її результати можуть бути не завжди очевидними для всіх, як і не завжди вдається подолати велику проблему чи втілити великий проект за один день чи навіть місяць. Але послідовні зусилля – це саме те, що зрештою змінює життя громад і цілих країн на краще.

У нашому Листі для керівників сьогодні ви знайдете корисні посилання на кілька різних програм, в тому числі започаткованих U-LEAD та за її підтримки. Окрім того, на вас чекають наші традиційні оновлення законодавства, які цього разу присвячені передовсім кадровим питанням і питанню мобілізації.

Сподіваюся, що ця інформація буде корисною для вас і ваших громад!

Основні зміни законодавства



27 січня 2023 року Кабінетом Міністрів України (КМУ) прийнято постанову № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час»



Постановою затверджені Порядок бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану; та Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Встановлено форму і процедуру подання списків, порядок звітування органів місцевого самоврядування, та механізм визначення підприємств, установ і оперганізацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Серед критеріїв віднесення до таких підприємств наведені, зокрема, необхідна загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до державного і місцевих бюджетів, розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві, а також важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.

Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади, встановлюються обласними держадміністраціями (військовими або військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням потреб територіальної громади.



27 січня 2023 року КМУ прийнято постанову № 69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України»



Установлено, що під час воєнного стану депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами місцевого самоврядування, мають право перетинати

державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Органи місцевого самоврядування зобов'язані подати в триденний строк до Адміністрації Державної прикордонної служби списки відповідних осіб, та в подальшому в разі кадрових змін подавати оновлену інформацію не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.



20 січня 2023 року КМУ прийнято постанову № 59 «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»



Оновленим Порядком визначено процедуру розслідування нещасних випадків у період дії воєнного стану. Зокрема, встановлено, що до складу комісії із спеціального розслідування, утворюваної територіальним органом Держпраці, може входити представник органу місцевого самоврядування. Також визначені повноваження комісії із спеціального розслідування, її обов'язки, та перелік актів, які оформлюються за результатами розслідування.



27 січня 2023 року КМУ видано розпорядження № [79-р](#) «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності»



Затвердженим Планом передбачено ряд заходів, відповідальними виконавцями яких визначено органи місцевого самоврядування (за згодою). Зокрема, серед них: розробка інформаційних матеріалів щодо різної соціальної ролі жінок та чоловіків; поширення методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах; проведення просвітницької кампанії, спрямованої на усунення гендерних стереотипів, расизму, насильства, а також дискримінацію осіб з інвалідністю у спорті; розроблення рекомендації та забезпечення навчання педагогічних працівників щодо забезпечення вільної від гендерних стереотипів професійної орієнтації учнів та ін.

Правова практика



Велика Палата Верховного Суду визначила, що роботодавець не може бути звільнений від обов'язку виплатити працівнику заробітну плату внаслідок випадку або непереборної сили (постанова від 26 жовтня 2022 року у справі № [905/857/19](#))



Велика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Об'єднаної палати КЦС ВС щодо можливості звільнення роботодавця від розрахунку під час звільнення працівника внаслідок випадку або непереборної сили. Наголошено, що виплата заробітної плати працівнику є обов'язком роботодавця. Заробітна плата — це винагорода, зазвичай обчислена в грошовому вираженні, яку роботодавець повинен виплачувати працівникові за виконану або ту, що має бути виконана, роботу. Велика Палата ВС зауважила, що нормами трудового законодавства не передбачено підстав для такого звільнення. Безпосередньо, положення ч. 1 ст. 617 ЦК не можуть бути підставою для звільнення роботодавця від обов'язку виплатити працівникові невикрачену заробітну плату.



Північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці оприлюднило [роз'яснення](#) щодо нового виду відпустки без збереження заробітної плати, що запроваджена Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», яким доповнено статтю 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»



Даним доповненням запроваджується новий вид відпустки без збереження заробітної плати, терміном не більше 90 календарних днів, що надається працівнику, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи у період дії воєнного стану.

Для отримання такої відпустки працівник, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, звертається до роботодавця з відповідною заявою, а роботодавець в обов'язковому порядку надає працівнику відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів.

Працівник може реалізувати своє право на цю відпустку кілька разів. Проте, загальна тривалість відпусток (частин) яку працівник може вимагати надати відповідно до цієї норми не може перевищувати 90 днів протягом дії воєнного стану.



Національне агентство з питань державної служби оприлюднило узагальнені практики переможців конкурсу [«Кращі практики управління персоналом»](#). Інформаційні матеріали згруповано за трьома рівнями: базовим (сільські, селищні, міські ради або держоргани відповідного рівня юрисдикції), регіональним (район, область) та всеукраїнським



Практики згруповано за трьома напрямками: відповідальне лідерство; розвиток взаємопідтримки і згуртованості; та створення належних умов для ефективної роботи. Ознайомлення з матеріалами дозволить перейняти позитивний досвід, що дозволить органам місцевого самоврядування зберегти команди, забезпечити ефективну роботу в умовах мінливого середовища та викликів та створити умови для запобігання зниження ефективності роботи персоналу.



Міністерство соціальної політики України оприлюднило [наказ від 24.01.2023 №32](#) Про використання програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» для організації надання адміністративних послуг соціального характеру»



Цим наказом Міністерство зобов'язує ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» забезпечити підключення до програмного комплексу робочих місць посадовців виконавчих органів місцевих рад та військових адміністрацій, надавати технічний та консультаційний супровід користувачам.

Керівникам виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) рекомендовано забезпечувати прийом суб'єктами упровадження в територіальних громадах, ЦНАП заяв та інших документів для надання соціальної підтримки мешканцям територіальних громад, ВПО виключно з формуванням електронної справи із застосуванням Програмного комплексу, забезпечувати прийняття на підставі електронних справ рішень про призначення (або відмову в призначенні) заявникам відповідних видів соціальної допомоги.

Можливості для громад



SocialBoost та Міністерство цифрової трансформації України запрошує представників громад до участі в новій програмі Громада 4.0 створеній за підтримки U-LEAD

Громада 4.0 — п'ятимісячна акселераційна програма для представників органів місцевого самоврядування, яка допоможе створити та імплементувати диджитальні проекти для громад задля забезпечення стійкості під час війни та потреб відбудови у майбутньому. Учасники програми Громада 4.0 приєднуються до всеукраїнського руху цифрової трансформації та виведуть роботу громад на новий рівень, впроваджуючи вже існуючі технології та розробляючи нові диджитал-рішення.

Щоби реалізувати власні проекти цифровізації, подавайте заявку на участь до 20 лютого 2023 року на цьому [сайті](#).



Зробіть ефективнішою роботу з внутрішньо переміщеними особами у вашій громаді та налагоджуйте співпрацю з колегами з інших областей! У цьому вам допоможе нова навчальна програма від U-LEAD

«Кроки для спеціалістів. Організація роботи з ВПО – 2023» – це 6 тижнів онлайн семінарів, тренінгів та практикумів, що створені спеціально для уповноважених осіб органів місцевого самоврядування по роботі з внутрішньо переміщеними особами. У межах навчальної програми учасники отримають актуальні знання щодо правового статусу, забезпечення житлом та працевлаштування ВПО, повноважень та інструментів, що допоможуть ефективно виконувати свої обов'язки, включаючи питання комунікації та взаємодії із ВПО для інтеграції їх в життя громади. Під час онлайн візиту слухачі програми опрацюють практичні кейси, що базуються на реальних робочих ситуаціях, та дізнаються про досвід інших громад, де успішно реалізовані ініціативи з інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Для участі у відборі, будь ласка, заповніть заявку на сайті decentralization.gov.ua, та до 18:00 9 лютого 2023 року надіслати її на електронну адресу: regops.u-lead@giz.de в темі повідомлення вказавши «Назва громади та область».



Громадські організації «Екоclub» та «Екодія» оголошують грантовий конкурс для підтримки діяльності місцевого самоврядування у впровадженні рішень, що вестимуть до сталої енергетики у громаді

Відібрані учасники проекту зможуть: отримати фінансову підтримку проектів у сфері «зеленої» енергетики; підвищити рівень знань про «зелену» енергетику; отримати менторський супровід від представників та представниць ГО «Екоclub» під час впровадження проекту. Термін подання заявок: до 15 травня 2024 року. Більше детальної інформації: https://ecoclubrivne.org/grant_oms

Інформаційні матеріали



Фахівці Програми «U-LEAD з Європою» підготували рекомендації, що стануть у нагоді громадам, які хочуть розпочати процес відновлення системи мобільності

Завданням посібника є підготовка управлінців у громадах до процесу відновлення (як в умовах війни, так й повоєнного) мобільності в Україні згідно з формулою «відбудувати краще ніж було», показати, які кроки можна робити вже зараз для забезпечення безперервності пересувань мешканців, і надати уявлення, яким має бути відновлення, засноване на принципах сталості, ефективності й вищої якості надання послуг.

Завантажити файл можна за [посиланням](#).



Підтримка бізнесу в умовах війни: практичні рекомендації для громад від Клубу Ділових Людей Україна

Повномасштабне вторгнення, яке російська федерація розпочала в лютому 2022 року, створило нову реальність взаємодії громад та бізнесу в Україні. У відповідь на це Клуб Ділових Людей Україна розробив практичні рекомендації для громад щодо підтримки бізнесу в умовах війни. У матеріалі ви знайдете як фахові рекомендації експертів, так і практичні кейси громад,

що стосуються комунікації з бізнесом, залучення інвестицій та створення умов для ведення підприємницької діяльності. Матеріали підготовлені в рамках ініціативи «Громада, дружня до бізнесу. Інструменти сприяння бізнесу в громадах» за підтримки U-LEAD. Завантажити файл можна за цим [посиланням](#).

З повагою,



Бастіан Файгель
Директор Програми
«U-LEAD з Європою» від
GIZ

Додаток 1.

Легенда тематичних іконок



Місцевий бюджет і фінансова спроможність



Інвестиційна діяльність та економічний розвиток



Управління комунальним майном



Управління земельними ресурсами і просторове планування



Оплата праці в ОМС



Трудові відносини і кадрові питання



Організація діловодства в ОМС



Муніципальні/адміністративні/публічні послуги



Захист прав людини (допомога ВПО, соціальні послуги тощо)



Взаємодія з громадськістю



Міжнародне партнерство



Управління проєктами



Безпека і цивільний захист



Освіта



Охорона здоров'я